

מסורת הש"ס

^(א) [תמורה כה:], (ג) לָקַח סוֹר.

הגהות הב"ח
(א) גמ' שאיני נהנה לזה ולזה ככ"ל ותנינא לא נמחק: (ג) רש"י ד"ה דכ"ע ורבא אמר הב"ל מודים באומר כו' הרי הן עליכם: (א) ד"ה דבית שמאי וכו' בתי הווא דייבור דלמרי: (ד) ד"ה בשלמא וכו' וסיפא כרישא דהא דקמיני וכו' לזה ולזה ולא בדאמר בולבם וכו' עקיבא וכו' והשתא מסיפא דרישא דמיני וכו' לא דייק אלא מסיפא דסיפא: (ה) ד"ה מוקים לה וכו' ולא אפיך אלא כדקמיני וכו' ורד"י עקיבא ככ"ה:

תוספות

ורבא אמר רבי"ע וכו'. פי' רבא אית ליה דכל היכא דלמרי כסוף פלוני ופלוני בין אמר מעיקרא כולנס בין מעיקרא לזה ולזה דהשתא לא החליף לשונו אפי"ה כיון דלכסוף הוטר מקלמו לגמרי שלא כלל אצוי עם האחרים כשבא להמיר נדרי אמרינן לא הוטר מקלמו הוטר כולו דכ"ש אמרי נמי נדר שהוטר מקלמו הוטר כולו לא נחלקו אלא דלמרי כולנס לכסוף דכ"ש סברי לה כרי"מ דלמרי דמיר כולו לשון ראשון ונחלת דבריו בשעת התרה כלל אצוי עמיהם ואי"כ אין כאן הוטר מקלמו ואי"ת אי תפוס לשון ראשון אמאי אצוי מוטר והלא מתחלה אמר כולנס דמשמע אפילו אצוי ויש לומר דודאי אכן סקדי דלין דעמו לאסור אצוי אילו יודע שהיה שם ומ"מ לא תשיב ליה הוטר מקלמו לגבי להמיר לאחרים: מורביי ביצד אמר רבי עקיבא נדר שהוטר במקצתו הוטר בכולו וכו'. בשלמא לרבה דתלי פלוגמיהו בדחלי' לשונו מוקי רישא דקדמני כולנס טען דלמרי בתחלת דבריו דלמן דקדמני הוטר הראשון ודאמרי מוטר מקלמו הוטר כולנס דמירי עכשיו כשחזר בו אמר כולנס דקדמני דבנייתא וסיפא דבנייתא דקמיני לזה ולזה הוטר הראשון והוטר כולן מייירי שאמר מתחלה בשעת נדרי כולנס ועכשיו בשעת חזרה אומר לזה ולזה ויכולנס דרישא ולזה ולזה דסיפא דהך דבניית'

תרווייהו קאי אשעת חזרה ואינטרין רישא וסיפא לאשמועינן דבכל ענין שחליף לשונו אמר ר"ע הוטר מקלמו הוטר כולו וא"ת מ"מ קשה מסיפא דסיפא דקמיני הוטר האחרון וכולן אסורין היכי משכחת לה וי"ל דהשתא לא דייקין בלישנא דראשון ואחרון עד כגמון: אלא לרידך בשלמא רישא. דלמר הוטר וא' מהן הוטר כולן דלמר כולנס בשעת חזרה ולקך לרבי עקיבא הוטר כולס ולא לרבנן אלא סיפא על כרחו דלמר לזה ולזה בשעת חזרה אמאי פליגי רבנן עליה וא"ת לפי' ר"ת דפירש לעיל דרבא דפליג ככולנס לכסוף בין אמר בשעת הנדר כולנס בין אמר בשעת הנדר לזה ולזה אם כן לישנא ככולנס דרישא ולזה ולזה תרווייהו אשעת הנדר קיימי דלדיי ואדיי בשעת חזרה אמר כולנס ולהכי ר"ע דוקא ולא רבנן וי"ל דמשמע ליה דלשונות דבנייתא אחזרה קיימי מדקדמי כיצד אמר ר"ע נדר שהוטר מקלמו הוטר כולו משמע דאשעת הוטר קאי לפרושי. ועי"ל כיון דעיקר פלוגמא דר"ע ורבנן תלי בזה שאמר לכסוף כולנס אי"כ זה היה לו לפ' דבניי' כרישא ובסיפא כי"ז לרשי":

רש"י

^(ב) **דכ"ע**. לא נחלקו באומר תחלה בכלל הרי זה עליכם קרנן ושזב אמר אילו הייתי יודע שאצא ביניכם הייתי אומר פלוני ופלוני אסורין ואצא מוטר הוואיל ולכסוף פרטן אפילו כ"ש מודו דכה"ג הוואיל והוטר מקלמו בתוך דבורו הוטר כולו: **לא נחלקו**. אלא דהדר כלל דלמר

כולנס אסורים חוץ מאצא: **דבית שמאי סברי לה כרי"מ דלמר תפוס לשון ראשון**. דלולין בתי ההוא (א)

רובא דלמר כולנס אסורין ולא אמרי' משהוטר מקלמו הוטר כולו: **וצ"ה סברי לה כרבי יוסי דלמר בגמר דבריו אדם נתפס**. דלמר חוץ דמתוך דבורו הוטר מקלמו דלמר חוץ מאצא הוטר כולו: **כיצד אמר ר"ע נדר שהוטר מקלמו הוטר כולו**. דזהו ככ"ה. ופליגי רבנן עליה דלמרי לא הוטר כולו דהיינו כבית שמאי: **שאיני נהנה לזה ולזה**. שפרטן: **הוטר כולן**. מפרש דבנייתא לקמן: **בשלמא לרבה**. דלמר דכולנס לא פליגי אלא בפלוני ופלוני לא קשיא ליה הך דבנייתא דמתוך לה לרישא כסיפא וסיפא כרישא (ו)

דקדמי רישא ר' עקיבא אומר הוטר כולן מייירי דהיכא דפרט שאמר שאיני נהנה לזה ולזה ולא ככולנס ור"ע הוא דלמר ככ"ה והיינו דקלמר לא נחלקו

אלא דקסברי ככ"ש וסיפא דסיפא דקמיני כולן אסורין מוקי לה דלמר כולנס ודברי הכל היא דכולנס אסורים לא פליגי ר"ע ורבנן כדלמרי' דכולי עלמא היכא דקלמר כולנס כולן אסורין והשתא סיפא דרישא דמיני הוטר הראשון הוטר כולן לא דייק אלא לסיפא דסיפא כדקלמר: **אלא לרידך**. לרבא דלמר ככולנס פליגי היכי מוקמינן לה לבנייתא: **בשלמא רישא**. דקדמי דלמר ר' עקיבא הוטר אחד מהן הוטר כולן דפליגי רבנן עליה: **מוקים לה דקלמר כולנס**. ולא (ה) אפיך אלא כדקדמי ר' עקיבא וכו' ופליגי רבנן עליה דר' עקיבא ככ"ה:

אלא

זה את זה תופסין לשון ראשון בשאין סותרין ג"כ עושים עיקר מתחלת דבורו וכיון שמתלת דבורו מסכים עם מה שאמר בתחילת הנדר מתקיים לגבי האחרים וליכא הכא הוטר מקלמו כלל דלאזי לעולם לא היה בכלל הנדר. וצ"ה סברי לה כר' יוסי דלמר דכסותורין דבריו זה את זה הולכין אחר גמר דבריו והכא נמי כשאין סותרין שיש לעשות עיקר מגמר דבריו דהיינו מה שאמר חוץ מן אצא ונמנא שיש בנדר טעות וכיון שצטנן מקלמו בטל כולו: **אייתיביה רב פפא לרבא וכו' בשלמא לרבה מוקי לה לרישא דלמר לזה ולזה וסיפא דלמר לנולנס**. כלומר רישא קרי תרי צבי קמאי וסיפא קרינן צבא בתרייתא. והכי פירושו בשלמא לרבה מוקי להו לתרי צבי קמאי במשנה דבריו הראשונים ומשום דצבא קמיייתא נקט שאמר בתחלה שאני נהנה לכולנס קלמר דמוקי לה שאמר לזה ולזה כלומר דהשתא שידע שאצוי צייניהם אומר שאילו היה יודע כן מתחלה היה אומר לזה ולזה ומשום הכי לר' עקיבא הוטר אחד מהן הוטר כולן כיון דליכא תרתי טעות לגבי האצ וטעות בלשון לגבי האחרים ומצינעתא נמי דשאיני נהנה לזה ולזה במשנה הוא אלא שהשנוי הוא הפך מן הראשון דכרישא אמר בתחלה לכולנס ועכשיו הוא משנה לומר שאילו היה יודע היה אומר לזה ולזה ומשנוי מייירי דלמר בתחלה לזה ולזה ועכשיו משנה לומר שאילו היה יודע שאצוי צייניהם אומר שאילו היה יודע כולנס חוץ מן אצא וקמשמע לן דכי האי גוונא נמי קפידא הוי ושנוי מייקרי דליכא אינשי דקפדי כשיודעינן שאצוי צייניהם לומר לזה ולזה כדי שלא יהא אציהם נכלל בכלל הנדר אפילו רגע ואיכא אינשי דקפדי איפכא לומר כולנס כשאצוי צייניהם ולא לומר לזה ולזה לפי שמי שאומר לזה ולזה מאחר הרבה לבאר שלא יפרוט את אצוי שמי ששומע שהוא מתחיל ואומר לזה ולזה אפשר שיהא סבור שלכסוף יזכיר את אצוי ג"כ ולפיכך הוא צוחר לכבוד אצוי שידיר האחרים בלשון כולנס כדי שיצאר לאלתר שאין אצוי נכלל. הלכך צבא קמא דבנייתא קמשמע לן דבמשנה מכלל לפרט הוי שנוי וכשהוטר מקלמו הוטר כולו מצינעתא קמשמע לן דבמשנה מפרט לכלל דהיינו שאמר בתחלה לזה ולזה ועכשיו אמר לכולנס כדי האי גוונא נמי שנוי הוי והוטר הראשון כלומר אחד מהן הוטר כולן וסיפא דקמיני הוטר האחרון האחרון מוטר וכולן אסורין דלמר לכולנס בין בתחלה בין בסוף אי נמי דלמר בתחלה ולכסוף לזה ולזה דכיון שהוא מעמיד דבריו הכל אחד ומשום הכי קמיני דהוטר האחרון כלומר האחד מהן האחרון מוטר וכולן אסורין. והשתא קס"ד דראשון ואחרון לאו דוקא אלא אחד מהן קלמר: **אלא לרידך בשלמא רישא דלמר לנולנס**. דפליגי רבנן כלומר במעמיד ומשום הכי דוקא לרבי עקיבא הוטר אחד מהן הוטר כולן אצל לרבנן כיון שהוא

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

ר"ן

כו.

פירוש הרא"ש

ורבא אמר הב"ל מודים כה"ל רבא סבירא ליה דלאו כהחליף ושינה תליא המירה דנחזה לשון שאקסר בשעת הנדר כן בכלל הן כפרט ובשעת חזרה אמר הייתי אומר פלוני ופלוני [אסורין] כולי עלמא מודו דטולס מותרים: בי פליגי דאמר בולבם לבסוף. בין שאקסר מתחלה כפרט בין שאקסר בכלל כ"ש סברי כרי"מ דלמר תפוס לשון ראשון: ופלוגמא דרי"מ ור' יוסי בתמורה פרק כיצד אמר חוץ מן תמורת עולה (תמורה כה:): הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים ר' מאיר חומר הרי זו תמורת עולה דמפוס לשון ראשון ר' יוסי אומר אם לך תמנעון תחלה הוואיל ואי אפשר להוציא שני דברים יחד דבריו קיימים והכא נמי סברי כ"ש תפוס לשון ראשון וכיון שאמר כולנס אסורין נשאר האחרים בלתיסורן וכי אמר חוץ מאצא לא מהני לנרפן יחד ולומר הוואיל והוטר אצוי הוטרנו גם האחרים ומיניה לא דמי לגמרי דהתם לשון אחרון בטל לגמרי והיינו טעמא דתמורת עולה תמורת שלמים שני ענינים הם מדלא קלמר תמורת שלמים בוא"ו הלכך בן אמר תמורת עולה כבד נתפסה הבהמה כולה בקדושת עולה וכו' לא חייל עליה קדושת שלמים אצל הכא כי אמר הייתי אומר כולנס אסורים אין זה תשלום דבריו כי גם מתחלה אסר את כולנס אלא ודאי שצריך לפיים חוץ מפלוני הלכך אין דבריו האחרונים בטלים אלא לזה אצתי הא דלמרינן תפוס לשון ראשון שאינן נכללין יחד שמי הלשונות לומר הוואיל והוטר אצוי הוטרנו גם האחרים וצ"ה סברי כר' יוסי דלמר אף בגמר דבריו אדם נתפס הלכך נכללין שמי הלשונות יחד וכיון שהוטר מקלמו הוטר כולו: אייתיביה רב פפא לרבא ביצד א"ע בוי. בשלמא לרבא בוכי לרישא דאמר לזה ולזה בוי. לרבה ס"ל דנהחליף לשונו תליא היתירא מוקי לה לרישא דלמר בשעת הנדר לזה ולזה ובשעת חזרה אמר כולנס וסיפא דלמר בשעת הנדר כולנס דבשניהם מחליף לשונו הלכך בשניהם הוטר כולס ולישנא דבנייתא אשעת דקמיני קאי אי נמי איפכא ולישנא דבנייתא אמתלת

הנדר קאי והך תרי צבי אמו לאשמועינן דינן החליף דבריו מכלל לפרט ובין החליפן מפרט לכלל בכל ענין הוטר כולס וסיפא דקמיני האחרון מוטר וכולן אסורין לא אסיק אדעמיה לתירוהו ובסמון פריך לה מניה אי נמי מוקי לה בלא החליף דבריו ובסמון פריך אמאי קמיני ראשון ואחרון: אלא לרידך בשלמא רישא דאמר בולבם. דבשעת חזרה אמר כולנס בין כלל בין פרט בשעת הנדר פליגי כ"ש וצ"ה וכן ר"ע ובר פלוגמיה:

אסורין ואצא מוטר. כ"ש כרבנן דלית להו נדר שהוטר מקלמו הוטר כולו. וצ"ה כר"ע דכיון דהכא איכא תרתי חדא דליכא טעות גמור לגבי האצ ולגבי אחריו ג"כ יש טעות בלשון שהוא אומר שאילו היה יודע שאצוי צייניהם אפי' האחרים לא היה אוסר אותן באותו לשון שאסרן לפי שהיה מקפיד שיהא מובזן מדבריו אפי' רגע כמימריה שיהא אצא בכלל האיסור ולפיכך הוא אומר שלא היה אומר כולנס אלא פלוני ופלוני וכיון דליכא תרתי דהיינו טעות גמור לגבי אצוי וטעות בלשון לגבי האחרים ס"ל לצ"ה דכי האי גוונא מייקרי נדר שהוטר מקלמו הוטר כולו: **ורבא אמר הכל מודים באומר אילו הייתי יודע שאצא ציינים הייתי אומר פלוני ופלו' אסורין ואצא מוטר כולן מותרים**. כלומר דליכא תרתי וכדפרישנא דס"ל לרבא דכ"ש נמי מודו דכל היכא דשניין למימר הוטר מקלמו הוטר נמי כולו: **לא נחלקו אלא באומר אילו הייתי יודע שאצא ציינים הייתי אומר כולנס אסורין חוץ מן אצא כ"ש סברי לה כרי"מ דלמר תפוס לשון ראשון**. דס"ל לרבא פלוגמיייהו במעמיד לשונו הראשון וטעמיייהו דכ"ש משום דסברי לה כרי"מ דלמר (תמורה כה:): גבי

ה"ז תמורת עולה וחזר ואמר הרי זו תמורת שלמים תפוס לשון ראשון והרי היא תמורת עולה ואין צה שלמים כלל ור' יוסי ס"ל דהרי זו תמורת שלמים שגגמר דבריו אדם נתפס. וצ"ש סברי לה כרי"מ דלמר תפוס לשון ראשון הלכך כיון דבתחלת דבריו דהיינו כולנס אסורים הרי הן כמו שאמרן בתחילה אף על פי שגגמר דבריו שאומר חוץ מן אצא משוי טעות דבדבריו הראשונים לא קפדינן בזהכי דעיקר דבורו של אדם הוא תחלת דבריו דכי היכי דהתם כשדברו הראשון סותר דברו האחרון אין חוששין למה דלמר בסוף כלל דהיינו תמורת שלמים הכל נמי שאף שדברו האחרון דהיינו חוץ מן אצא קיים לפי שאינו סותר דברו הראשון אלא מבאר מ"מ כיון דסבירא לן דבסותרין הנדר מתקיים לגבי האחרים וליכא הכא הוטר מקלמו כלל דלאזי לעולם לא היה בכלל הנדר. וצ"ה סברי לה כר' יוסי דלמר דכסותורין דבריו זה את זה הולכין אחר גמר דבריו והכא נמי כשאין סותרין שיש לעשות עיקר מגמר דבריו דהיינו מה שאמר חוץ מן אצא ונמנא שיש בנדר טעות וכיון שצטנן מקלמו בטל כולו: **אייתיביה רב פפא לרבא וכו' בשלמא לרבה מוקי לה לרישא דלמר לזה ולזה וסיפא דלמר לנולנס**. כלומר רישא קרי תרי צבי קמאי וסיפא קרינן צבא בתרייתא. והכי פירושו בשלמא לרבה מוקי להו לתרי צבי קמאי במשנה דבריו הראשונים ומשום דצבא קמיייתא נקט שאמר בתחלה שאני נהנה לכולנס קלמר דמוקי לה שאמר לזה ולזה כלומר דהשתא שידע שאצוי צייניהם אומר שאילו היה יודע כן מתחלה היה אומר לזה ולזה ומשום הכי לר' עקיבא הוטר אחד מהן הוטר כולן כיון דליכא תרתי טעות לגבי האצ וטעות בלשון לגבי האחרים ומצינעתא נמי דשאיני נהנה לזה ולזה במשנה הוא אלא שהשנוי הוא הפך מן הראשון דכרישא אמר בתחלה לכולנס ועכשיו הוא משנה לומר שאילו היה יודע היה אומר לזה ולזה ומשנוי מייירי דלמר בתחלה לזה ולזה ועכשיו משנה לומר שאילו היה יודע כולנס חוץ מן אצא וקמשמע לן דכי האי גוונא נמי קפידא הוי ושנוי מייקרי דליכא אינשי דקפדי כשיודעינן שאצוי צייניהם לומר לזה ולזה כדי שלא יהא אציהם נכלל בכלל הנדר אפילו רגע ואיכא אינשי דקפדי איפכא לומר כולנס כשאצוי צייניהם ולא לומר לזה ולזה לפי שמי שאומר לזה ולזה מאחר הרבה לבאר שלא יפרוט את אצוי שמי ששומע שהוא מתחיל ואומר לזה ולזה אפשר שיהא סבור שלכסוף יזכיר את אצוי ג"כ ולפיכך הוא צוחר לכבוד אצוי שידיר האחרים בלשון כולנס כדי שיצאר לאלתר שאין אצוי נכלל. הלכך צבא קמא דבנייתא קמשמע לן דבמשנה מכלל לפרט הוי שנוי וכשהוטר מקלמו הוטר כולו מצינעתא קמשמע לן דבמשנה מפרט לכלל דהיינו שאמר בתחלה לזה ולזה ועכשיו אמר לכולנס כדי האי גוונא נמי שנוי הוי והוטר הראשון כלומר אחד מהן הוטר כולן וסיפא דקמיני הוטר האחרון האחרון מוטר וכולן אסורין דלמר לכולנס בין בתחלה בין בסוף אי נמי דלמר בתחלה ולכסוף לזה ולזה דכיון שהוא מעמיד דבריו הכל אחד ומשום הכי קמיני דהוטר האחרון כלומר האחד מהן האחרון מוטר וכולן אסורין. והשתא קס"ד דראשון ואחרון לאו דוקא אלא אחד מהן קלמר: **אלא לרידך בשלמא רישא דלמר לנולנס**. דפליגי רבנן כלומר במעמיד ומשום הכי דוקא לרבי עקיבא הוטר אחד מהן הוטר כולן אצל לרבנן כיון שהוא

הנדר קאי והך תרי צבי אמו לאשמועינן דינן החליף דבריו מכלל לפרט ובין החליפן מפרט לכלל בכל ענין הוטר כולס וסיפא דקמיני האחרון מוטר וכולן אסורין לא אסיק אדעמיה לתירוהו ובסמון פריך לה מניה אי נמי מוקי לה בלא החליף דבריו ובסמון פריך אמאי קמיני ראשון ואחרון: אלא לרידך בשלמא רישא דאמר בולבם. דבשעת חזרה אמר כולנס בין כלל בין פרט בשעת הנדר פליגי כ"ש וצ"ה וכן ר"ע ובר פלוגמיה: